

1517130-26.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... com atividade criminosa, tráfico de entorpecente, altamente organizada e hierarquizada. Trata-se de alguém que, de forma habitual, envolveu-se com o tráfico de drogas. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado consoante prevê o §1º, do art. 2º, da Lei nº 8072/90. Indefiro o apelo em liberdade. O regime inicial de cumprimento da pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1517130-26.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517130-26.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2200525/2020 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 13006657 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 3658/20/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2200525 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Andre Marques da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de ANDRE MARQUES DA SILVA, porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33, da Lei nº 11.343/06, em sua combinação com o art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Consta da exordial que no dia 14 de agosto de 2020, por volta das 15h30min, na Rua Periates, altura do nº 100, Cangaíba, nesta cidade, o réu estaria trazendo consigo e guardando, para fim de tráfico, dezessete porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 143/145.

A denúncia foi recebida (fls. 110/112), providência ratificada a fls. 135/136.

O réu, regularmente citado e notificado (fls. 129), ofertou resposta à acusação (fls. 133). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas sendo, ao final, interrogado o acusado. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno, a DPE, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente reclamando a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, no mais tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. Os policiais civis Reginaldo e Ludson relataram ter visualizado o réu num ponto conhecido pelo comércio de drogas. Durante cerca de dez minutos de “campana”, viram o acusado receber e entregar algo de duas pessoas. Ao ser abordado, no bolso das vestes, havia cerca de trinta reais e as porções apreendidas de cocaína. O réu confessou ao ser preso que ali traficava entorpecente. Interrogado em juízo, André negou a prática delitiva aduzindo versão isolada e fantasiosa. Disse que estava com sua prima Larissa quando foi abordado e injustamente preso. Larissa, entretanto, não foi arrolada pela defesa. Afirmou o acusado que reside na rua local dos fatos. Disse que estava com Larissa quando foi abordado e que o traficante, de nome Marcos, vulgo “marcão”, saiu do local ao visualizar uma “viatura normal”. Relatou desconhecer os policiais. Afirmou já ter sido preso por envolvimento com cocaína, substância da qual é usuário. Afirmou que os policiais acharam droga no “pé do bueiro” e queriam que informasse onde o traficante morava. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova testemunhal produzida demonstrou, como explicitado, a veracidade dos fatos articulados na exordial acusatória. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP, fixa-se a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no piso mínimo unitário legal. Deixo de aplicar a circunstância atenuante apontada na denúncia considerando recente tese firmada e publicada na edição nº 180 do Caderno de Jurisprudência em Teses do C. STJ, no sentido da necessidade de comprovação de ter o agente se valido do estado de calamidade pública para praticar o crime. Considerando que o réu já foi condenado pelo mesmo delito em sentença definitiva, é absolutamente inviável a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, posto que inegável seu envolvimento com atividade criminosa, tráfico de entorpecente, altamente organizada e hierarquizada. Trata-se de alguém que, de forma habitual, envolveu-se com o tráfico de drogas. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado consoante prevê o §1º, do art. 2º, da Lei nº 8072/90. Indefiro o apelo em liberdade. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto consoante prevê a alínea “b”, do §2º, do art. 33, do CP. Defiro o direito de apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR ANDRE MARQUES DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 500 dias-multa no piso mínimo unitário legal por haver infringido a proibição contida no “caput” do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro apreendido e auferido pelo condenado com a prática do fato criminoso com fulcro no art. 91, inciso II, alínea “b”, do CP. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Recomende-se o réu onde se achar custodiado. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 12 de setembro de 2022.

MARGEM DIREITA